

복권기금 운용관리규정

제정	2004. 4.29.
1차 개정	2009. 7. 1.
2차 개정	2010. 1.12.
3차 개정	2011. 7. 1.
4차 개정	2021. 12.9.
5차 개정	2022. 9. 1.
6차 개정	2025. 2.27.
7차 개정	2026. 1. 2.

7

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「복권 및 복권기금법」 제22조 및 같은 법 시행령 제16조에 따라 복권기금의 운용·관리 및 평가 대상·방법·절차 등에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 복권기금(이하 "기금"이라 한다)의 운용 및 관리, 평가에 관하여 다른 법령에 특별한 규정이 있는 것을 제외하고는 이 규정에서 정하는 바에 따른다.

제3조(세부규정 등) 복권위원회위원장(이하 "위원장"이라 한다)은 이 규정의 범위에서 세부규정 또는 지침을 정할 수 있다.

제2장 기금의 계정 및 수입·지출

제4조(기금계정의 설치) 위원장은 한국은행에 복권기금계정(이하 "기금계정"이라 한다)을 설치하여야 한다.

제5조(기금회계관계공무원) ①위원장은 기금의 수입과 지출에 관한 사무를 처리하게 하기 위하여 위원회 사무처 소속 공무원 중에서 기금수입징수관, 기금재무관, 기금지출관 및 기금출납공무원을 임명하도록 하여야 한다.

②위원장은 제1항에 따라 기금수입징수관, 기금재무관, 기금지출관 및 기금출납공무원을 임명한 때에는 감사원 및 한국은행에 통지하여야 한다.

③기금수입징수관은 기금의 수입징수에 관한 사무를, 기금재무관은 기금의 지출원인행위 및 재산관리에 관한 사무를, 기금지출관은 기금의 지출에 관한 사무를, 기금출납공무원은 기금의 수입 및 지출에 관한 사무를 각각 담당한다.

제6조(회계장부의 관리) ①기금수입징수관은 기금징수부를, 기금재무관은 기금지출원인행위부를 비치하고 필요한 사항을 기록하여야 한다.

②기금출납공무원은 자금출납부를, 기금지출관은 기금지출부를 비치하고 필

요한 사항을 기록하여야 한다.

제7조(기금수입의 징수) ① 「복권 및 복권기금법」(이하 "법"이라 한다) 제21조제2항 및 영 제15조에 따라 기금수입은 기금계정에 납부하여야 한다. 다만, 법 제12조제1항에 따라 복권발행업무의 위탁 또는 재위탁을 받은 수탁사업자 및 재수탁사업자(이하 "수탁사업자 등"이라 한다)가 기금계정에 납부하기 전에 지출하는 당첨금, 복권판매수수료, 위탁수수료는 기금계정에 납부한 것으로 본다.

②기금수입징수관이 타 회계 또는 기금으로부터 한국은행의 기금계정에 기금을 납입하고자 할 때에는 수입징수결의서를 작성하여 징수결정하고 기금납입고지서를 발부하여야 한다.

③제2항에 따라 기금을 징수하였을 때에는 기금징수부에 그 사실을 기록하여야 한다.

제8조(기금의 지출) ①기금재무관이 한국은행의 기금계정으로부터 지출하고자 할 때에는 기금지출원인행위서를 작성하고, 이를 기금지출원인행위부에 기록하여야 한다.

②기금지출관은 제1항에 따라 지출원인행위에 따른 기금지출결의서를 작성하여 지출하고, 그 결과를 기금지출부에 기록하여야 한다.

제9조(기금의 납입절차) ①수탁사업자 등은 제7조제1항에 따른 기금수입을 법 제31조에 따른 「복권의 발행·관리 및 판매에 관한 지침」에서 정한 절차와 방법에 따라 기금계정에 납부하여야 한다.

② <삭제> 2011.10.27(복권의 발행·관리 및 판매에 관한 지침 부칙 개정)

제3장 기금 지원 및 관리

제10조(기금신청지침의 통보) ① 위원장은 법 제24조에 따른 복권수익금사용계획서와 법 제26조에 따른 복권기금사용신청서의 작성에 관한 지침을 마련하여 매년 2월말까지 해당 기금관리주체 및 기관의 장(이하 "기관의 장 등"이라 한다)에게 통보할 수 있다.

② 법 제24조에 따른 복권수익금사용계획서는 법 제23조제2항에 따라 기금조성을 위해 지원된 여유자금을 활용하여 추진되는 사업을 포함한다.

③ 기관의 장 등은 위원회가 국가재정법 시행령 제7조의2에 따라 예산과정에서의 국민참여를 통하여 수렴한 의견을 검토하여야 하며, 그 결과를 복권기금 사업 신청시 반영하여 제출할 수 있다.

제11조(기금의 집행지침 작성·통보) 위원장은 기금의 집행에 필요한 지침을 작성하여 기관의 장 등에게 통보할 수 있다.

제12조(기금사용 실태확인 및 회수 요구) ①위원장은 기금집행의 투명성을 확보하기 위하여 필요하다고 인정될 경우에는 기금을 지원받은 기관의 장 등에게 사업의 추진상황 및 자금집행 상황에 관한 자료 또는 그 사본을 제출하도록 할 수 있다.

②위원회는 기금을 지원받은 기관의 장 등이 기금의 용도 및 지원조건을 위반한 때에는 기관의 장 등에게 자금의 집행을 취소하거나 환수할 것을 요구할 수 있다.

제13조(자금의 회수·반납) ①기관의 장 등은 기금을 지원받은 후 사업계획의 취소·축소·중단 등으로 인하여 불용액이 발생한 때에는 그 사유와 금액을 지체없이 위원회에 보고하고 기금계정에 납부하여야 한다.

② 제1항에 따른 자금 회수는 법 제23조제2항에 따라 기금 조성을 위해 지원된 여유자금을 활용하여 추진되는 사업을 포함한다.

제14조(여유자금의 운용 및 위험관리) ①위원회는 법 제28조에 따른 기금의 여유자금을 운용하는 경우에는 안정성, 유동성 및 수익성 등을 고려하여 자금의 운용정책 및 운용계획을 수립하고, 이를 적정하게 집행하여야 한다.

②위원장은 여유자금의 운용에 대한 중요한 사항을 심의하기 위하여 자산운용심의회를 설치할 수 있다.

③위원장은 기금자산 운용의 위험관리를 위하여 필요하다고 인정될 경우에는 자문위원회를 구성하여 운영할 수 있다.

④위원장은 기금자산의 효율적인 운용을 위하여 투자기준, 투자방법 및 투자금의 회수 등 필요한 사항을 자산운용에 관한 규정으로 정할 수 있으며, 이 경우 위원회의 의결을 거쳐야 한다.

⑤위원회는「국가재정법」제81조에 따라 기금 여유자금의 효율적인 관리·운용을 위하여 복권위원회가 위탁하는 여유자금을「국가재정법」시행령 제37조로 정하는 기준과 절차에 따라 선정된 금융기관으로 하여금 통합하여 운용하게 할 수 있다.

⑥위원회는「국가재정법」제79조에 따라 기금의 자산운용이 투명하고 효율적으로 이루어지도록 하기 위하여 여유자금의 운용 및 위험관리를 수행할 때에 준수하여야 할 자산운용지침을 매년 정하여야 한다.

⑦ 기금재무관은 연간 성과평가를 회계연도 종료 후 2월말까지 복권위원회에 보고하여야 하며, 성과평가에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 자산별 계획대비 투자비중
2. 자산별 운용성과
3. 위험관리 평가
4. 기타 위원장이 필요하다고 인정하는 사항

제14조의2(당첨금 지급준비금의 관리) 위원장은 법 제8조제3항에 따라 복권당첨금을 1년이상 분할하여 지급하여야 할 경우 그 당첨금의 지급준비금 관리를 위하여 필요한 지침을 정할 수 있으며, 이 경우 위원회의 의결을 거쳐야 한다.

제4장 성과평가 및 결산

제15조(성과평가편람 작성·확정) ①위원장은 법 제22조제3항 및 영 제15조의2 제1항에 따라 복권기금 사업을 평가하고자 하는 경우에는 영 제15조의2제2항에 따른 성과평가편람을 작성하여 복권위원회 의결을 거쳐 확정하여야 한다.

② 법 제22조제3항에 따른 복권기금사업에는 법 제23조제2항에 따라 기금 조성을 위해 지원된 여유자금을 활용하여 추진되는 사업을 포함한다.

제15조의2(성과평가단의 업무) 성과평가단은 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 복권기금 사업에 대한 평가
2. 복권기금 사업에 대한 정책권고
3. 기타 평가관련 사항에 대한 자문

제15조의3(성과평가단의 구성 등) ①영 제15조의2제4항에 따른 성과평가단은 평가단장을 포함하여 5명 이상 10명 이내의 평가위원으로 구성한다.

②위원장은 복권기금사업 및 평가업무 전반에 걸쳐 학식과 경험이 풍부한 평가위원 중에서 평가단장을 위촉한다.

③위원장은 평가단장 및 평가위원이 다음 각 호의 어느 하나에 속하는 경우 해당자를 해촉할 수 있다.

1. 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 때
2. 직무태만, 품위손상, 기밀누설 그 밖의 사유로 인하여 평가위원으로 적합하지 아니하다고 인정된 때
3. 직무와 관련한 형사사건으로 기소된 때

제15조의4(평가단장의 직무) ①평가단장은 평가단 운영에 관한 전반적인 업무를 총괄하고 평가단을 대표한다.

②평가단장은 평가일정에 따라 정해진 기한 내에 평가결과 등 평가관련 보고서를 위원장에게 제출하여야 한다.

제15조의5(평가위원의 직무) 평가위원은 객관적이고 공정한 평가를 위하여 평가방법, 평가상 유의사항, 평가관련 사업실적자료 등을 충분히 숙지하여야 한다.

제15조의6(보안 사항 등) 평가위원은 업무수행 중 알게 된 사항과 비밀을 타인에게 누설하여서는 아니되며, 누설시 관계법령에 따라 책임을 진다.

제16조(이익금과 손실금의 처리) ①기금의 결산상 이익금이 생긴 때에는 이를 전액 기금에 적립하여야 한다.

②기금의 결산상 손실금이 생긴 때에는 제1항의 적립금으로 보전한다.

제17조(결산) 기관의 장 등은 법 제25조에 따른 결산명세서를 제11조에 따른 「복권기금운용계획 집행지침」에 따라 작성하여 다음연도 1월 말까지 위원회에 제출하여야 한다.

제5장 보 칙

제18조(장부의 비치 및 기금업무의 전산처리 등) 제6조부터 제8조까지의 규정에 따른 회계장부 및 기금거래는 전산입력으로 갈음할 수 있으며, 위원장이 필요하다고 인정될 경우에는 출력하여 보관할 수 있다.

부 칙

이 규정은 복권위원회 의결이 있는 시행한 날부터 시행한다.